

Benutzungs- und Entgeltregelung

für einen Vortragsraum des Stadtarchivs der Stadt Stuttgart im Bellingweg 21 Vom 27. Oktober 2011

Bekannt gemacht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart
Nr. 45 vom 10. November 2011

§ 1

Zulassung von Veranstaltungen

(1) Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Stuttgart. Der Vortragsraum samt Zugang und Nebenräumen (Vertragsgegenstand) im Bellingweg 21 ist grundsätzlich für Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen des Stadtarchivs vorgesehen.

(2) Darüber hinaus können, soweit dies die Personalkapazität des Stadtarchivs ermöglicht, Veranstaltungen zugelassen werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufgaben und Funktionen des Stadtarchivs stehen.

Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Leitung des Stadtarchivs. Ein Antrag auf Überlassung des Vertragsgegenstandes ist schriftlich einzureichen. Die Überlassung bedarf eines schriftlichen Vertrages zwischen Stadtarchiv und Veranstalter.

§ 2

Rücktritt

(1) Der Veranstalter kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Von der Verpflichtung zur Zahlung des Entgelts wird der Veranstalter jedoch nur frei, wenn dem Stadtarchiv mindestens zwei Wochen vor der vorgesehenen Überlassung der Rücktritt schriftlich erklärt wird.

(2) Dem Stadtarchiv steht ein Rücktrittsrecht nur bei wichtigem Grund zu, z. B.

- wenn der Veranstalter gegen Bestimmungen der Benutzungsregelung verstößt
- außergewöhnliche Umstände es im öffentlichen Interesse erfordern
- höhere Gewalt vorliegt

Zur Leistung eines Schadensersatzes ist das Stadtarchiv in diesen Fällen nicht verpflichtet.

§ 3**Zustand und Benutzung des Vertragsgegenstandes**

- (1) Der Vertragsgegenstand wird in dem bestehenden Zustand überlassen.
- (2) Vorhandene Ausstattungsgegenstände, u. a. Tische, Stühle, Beamer, Mikrophone, stehen zur Verfügung.
- (3) Der Vertragsgegenstand darf vom Veranstalter nur zur genannten Veranstaltung benutzt werden. Eine Überlassung an Dritte ist nicht gestattet.
- (4) Vor oder während der Veranstaltung festgestellte oder eingetretene Beschädigungen im Vertragsgegenstand einschließlich Ausstattung sind dem Stadtarchiv unverzüglich zu melden.
- (5) Der Vertragsgegenstand und vorhandene Ausstattungsgegenstände sind schonend zu behandeln. Dekorationswünsche sind mit dem Stadtarchiv abzusprechen. Nägel, Haken und dergleichen dürfen weder am Boden noch an Wänden oder Decken befestigt werden.
- (6) Der Veranstalter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand in einem besenreinen und die benutzten Ausstattungsgegenstände, wie z. B. Tische und Stühle in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Ebenso sind sämtliche Beleuchtungskörper und elektrischen Geräte auszuschalten und die Fenster, Türen der Räume und Eingangstür zu schließen.
- (7) Der Veranstalter verpflichtet sich, die Bestuhlung im vorgefundenen Zustand zu hinterlassen, ggf. diese nach Ende der Veranstaltung in Ordnung zu bringen.
- (8) Im gesamten Gebäude gilt ein Rauchverbot.

§ 4**Garderobe**

Das Stadtarchiv übernimmt für die Garderobe im Vortragssaal keine Haftung.

§ 5**Steuer, Abgaben und Genehmigungen**

- (1) Der Veranstalter hat für seine Veranstaltung rechtzeitig alle gesetzlich erforderlichen Anmeldungen vorzunehmen, alle notwendigen Genehmigungen einzuholen und die einschlägigen Vorschriften zu beachten.
- (2) Der Veranstalter hat insbesondere darauf zu achten, dass die Höchstbelegungsgrenze des Möblierungsplans eingehalten wird. Der Veranstalter ist verpflichtet, nur die Höchstzahl von 196 Besuchern zuzulassen. Spezielle und kurzfristige Möblierungswünsche sind vom Veranstalter selbst in Abstimmung mit dem Stadtarchiv zu leisten.

(3) Bei Fremdveranstaltungen wird der Vortragsraum eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung geöffnet und spätestens eine halbe Stunde nach Ende der Veranstaltung wieder geschlossen. Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung zu dem vereinbarten Zeitpunkt endet. Während dieser Zeit sind auch die in der Garderobe verwahrten Gegenstände abzuholen. Zeitliche Änderungen sind mit dem Stadtarchiv rechtzeitig abzustimmen.

(4) Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, für alle Einnahmen der Veranstaltung (z.B. Karten- und Programmverkauf) gegebenenfalls Umsatzsteuer zu entrichten, die Veranstaltungen bei der GEMA anzumelden sowie gegebenenfalls Künstler-Sozialversicherungsabgaben und Ausländerlohnsteuer termingerecht abzuführen.

(5) Das Stadtarchiv entscheidet, ob ein Wachmann des mit dem Sicherheitsdienst beauftragten Unternehmens während der Veranstaltung vor Ort sein muss. Der Umfang weiterer Dienstleistungen wie Ordnungspersonal, Polizei, Feuerwehr (Brandwache) und Sanitätsdienst hängt von dem Umfang der Veranstaltung, den Sicherheitsbestimmungen und dem Bedürfnis im Einzelfall ab und ist mit dem Stadtarchiv abzusprechen. Der Veranstalter hat die Kosten hierfür zu tragen.

§ 6

Rundfunk, Fernsehen, Bandaufnahmen

Hörfunk-, Fernseh- und Bandaufnahmen der Veranstaltung bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtarchivs.

§ 7

Entgelt, Fälligkeit

(1) Für eine Veranstaltung wird ein Entgelt wie folgt berechnet:

a) Entgelt für eine Veranstaltung bis zu vier Stunden pro Tag

	Entgelt
Für eine nicht kommerzielle Veranstaltung	190 Euro
Für eine kommerzielle Veranstaltung	285 Euro

b) Entgelt für eine Veranstaltung über vier Stunden pro Tag

Das Entgelt erhöht sich pro Stunde um ein Viertel des Entgelts nach Ziffer 1a, jedoch höchstens bis zum Doppelten pro Veranstaltungstag.

c) Entgelt für die Benutzung vorhandener Ausstattungsgegenstände

Das Entgelt beträgt für:

- | | |
|--|----------|
| - Beschallungsanlage mit kabellosen Mikrofonen | 100 Euro |
| - Beamer | 50 Euro |

Das Entgelt für Tische und Stühle ist im Entgelt nach Ziffer 1a enthalten.

d) Kautio

Eine Kautio in Höhe von 250 Euro wird erhoben.

(2) Das Entgelt ist entsprechend der Rechnungsstellung an die Stadtkasse Stuttgart zu überweisen.

**§ 8
Haftung**

(1) Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung.

(2) Der Veranstalter haftet für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen und Verluste am Vertragsgegenstand, ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung durch ihn, seine Beauftragten oder durch Teilnehmer an der Veranstaltung entstanden ist.

(3) Für Personen- und Sachschäden, die anlässlich der Veranstaltung entstehen, haftet die Stadt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihres Personals.

(4) Der Veranstalter hat eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen.

(5) Die vom Veranstalter zu vertretenden Schäden am Vertragsgegenstand kann das Stadtarchiv auf Kosten des Veranstalters beheben lassen. Alternativ kann eine Geldentschädigung verlangt werden.

(6) Wird die Stadt wegen eines Schadens unmittelbar in Anspruch genommen, so ist der Veranstalter verpflichtet, sie von dem geltend gemachten Anspruch in voller Höhe freizustellen.

**§ 9
Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Regelung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Regelungsbestimmungen im Übrigen nicht berührt.

§ 11
In-Kraft-Treten

Die Regelung tritt am 01.01.2012 in Kraft.